



PUTUSAN
Nomor 1406 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R. AKUN RUMAWAS, S.T. bin Alm. Drs. BAEHAKI, bertempat tinggal di Sanggrahan UH.I, Nomor 479 B, RT 01, RW 01, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, berkantor di Jalan Sawojajar, Nomor 19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. Ny. RR. MARINTAN binti PADMOWINOTO,**
 - 2. TUAN WINARNO bin PADMOWINOTO,**
 - 3. TUAN SUWONDO bin PADMOWINOTO,**
- kesemuanya bertempat tinggal di Mantrijeron MJ.I, Nomor 803, RT 045, RW 010, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiani, S.T., M.H., berkedudukan di Jalan Ki Hajar

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantoro, Nomor 29, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT, M.M., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29, Kelurahan Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat adalah pihak yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pengugat R. Akun Rumawas, S.T., sebagai satu-satunya anak selaku ahli waris hasil perkawinan almarhum Drs. Baehaki dan Ny. RR. Marintan binti Padmo Witono;
5. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA Yk *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2013/PTA Yk *juncto* Nomor 737.K/Ag/2013 *juncto* Nomor 42 PK/Ag/2015, tanggal 14 Maret 2016, untuk dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan secara hukum, pencoretan atau peralihan hak atas sebidang tanah rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 543, tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 25, RT 02, RW VII, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai Akta Hibah Nomor 29/Laweyan/2008, tanggal

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024



24 Juli 2008, tertulis pemegang haknya atas nama R. Akun Rumawas, S.T. menjadi atas nama Ny. RR. Marintan cacat hukum;

7. Menyatakan hibah atas tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 543, tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 25, RT 02, RW VII, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai Akta Hibah Nomor 29/Laweyan/2008, tanggal 24 Juli 2008, tertulis pemegang haknya atas nama R. Akun Rumawas, S.T. sesuai Akta Hibah Nomor 29/Laweyan, tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris, C.N. Puspita Wardani, S.H. dengan alamat Jalan Kyai Haji Agus Salim, Nomor 32, Kota Surakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat laporan Kehilangan tanggal 20 Februari 2012 di Polres Kota Yogyakarta, masing-masing adalah:
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Kelurahan Purwosari, luas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, atas nama R. Akun Rumawas;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Semaki, luas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Semaki, Kampung Sanggrahan, Kecamatan Umbulharjo, atas nama Raden Akun Rumawas;
 - (3) Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Gumukrejo, luas 3.503 m² (tiga ribu lima ratus tiga meter persegi) terletak di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, atas nama Akun Rumawas, namun saat ini sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - (4) Sertipikat Hak Milik Nomor 1994/Mujamuju, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama R. Akun Rumawas;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024



- (5) Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Semaki, luas 188 m² (seratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Semaki, Kampung Sanggrahan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas nama Drs. R. Baihaki;
- (6) Sertipikat Hak Milik Nomor 452/Gumukrejo, luas 3.865 m² (tiga ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, atas nama Ny. Baehaki;
- (7) Sertipikat Hak Milik Nomor 07045/Banguntapan, luas 366 m² (tiga ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atas nama Drs. R. Baehaki;
- (8) Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Gumukrejo, luas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, atas nama Marintan binti Padmowitono;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Kelurahan Purwosari, luas 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, kembali menjadi atas nama R. Akun Rumawas;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- a. Tentang kewenangan kompetensi absolut;
- b. Tentang gugatan *ne bis in idem*;
- c. Tentang gugatan yang melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*error in persona*);
- Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah salah satu ahli waris dari alm. Drs. Baehaki;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak meminta sertifikat tanah atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam konvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak beriktikad baik;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi yang beriktikad baik;
- Membebaskan biaya-biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk, tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 39/PDT/2022/PT YYK, tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk *juncto* Nomor 39/PDT/2022/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Juni 2022, Nomor 39/PDT/2022/PT YYK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2022, Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk tersebut untuk seluruhnya;

Subsider:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik berkaitan dengan waris, hibah dan perbuatan melawan hukum, oleh karena baik Penggugat dan orang tua Penggugat beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 dan angka 38 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PDT/2022/PT YYK, tanggal 21 Juni 2022, yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk, tanggal 8 Maret 2022, perlu diperbaiki dalam amar Nomor 2 (dua) dengan cukup menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R. AKUN RUMAWAS, S.T. bin

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Drs. BAEHAKI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R. AKUN RUMAWAS, S.T. bin Alm. Drs. BAEHAKI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PDT/2022/PT YYK, tanggal 21 Juni 2022, yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Yyk, tanggal 8 Maret 2022 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Ary Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1406 K/Pdt/2024